

외국환거래업무 취급세칙

제정 1999. 3. 31. 총재결재 국심 6011-217

제1장 총 칙

제1-1조(목적) 이 세칙은 「외국환거래법시행령」(이하 “「영」”이라 한다) 및 「외국환거래규정」(이하 “「규정」”이라 한다)에 의하여 한국은행총재에게 위탁된 외국환거래업무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2장 외국환은행등

제1절 외국환포지션 관리

제2-1조(외국환포지션의 구분) ① 외국환은행 및 종합금융회사(이하 “외국환은행등”이라 한다)의 각 외국통화별 종합포지션은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 외국환매입초과포지션은 해당 외국통화의 현물자산잔액 및 선물자산잔액의 합계액이 현물부채잔액 및 선물부채잔액의 합계액을 초과하는 경우 동 차액을 말한다.
2. 외국환매각초과포지션은 해당 외국통화의 현물부채잔액 및 선물부채잔액의 합계액이 현물자산잔액 및 선물자산잔액의 합계액을 초과하는 경우 동 차액을 말한다.

② 외국환은행등의 외국환포지션은 각 외국통화별 종합매입 초과포지션의 합계와 종합매각초과포지션의 합계 중 큰 것으로 한다.

제2-2조(외국환포지션의 자산·부채의 범위) 「영」 제21조 제2호에 의한 외화자산 및 부채의 구체적인 범위는 한국은행 국제부장(이하 “국제부장”이라 한다)이 따로 정하는 「외국환은행 외화자금 상황보고서 작성요령」 및 금융감독원장이 정하는 「종합금융회사 감독업무 시행세칙」의 외환계정과목을 기준으로 국제부장이 정하는 바에 따른다.

제2-3조(한도관리) ① 외국환은행등은 국제부장이 정하는 바에 따라 일별 외국환포지션 상황을 매월 한국은행총재에게 보고하여야 한다.

② 외국환포지션한도는 매영업일 잔액을 기준으로 관리한다. 다만, 토요일 및 뉴욕외환시장이 휴일인 날의 외국환포지션이 한도를 초과한 경우에는 그 다음 영업

일의 외국환포지션과 합산한 평균잔액을 기준으로 관리한다.

③ 「규정」 제2-10조 제1항의 외국환포지션한도는 자기자본을 미달러화로 환산한 금액을 기준으로 하며 이 경우 적용되는 대미달러 환율은 국제부장이 정하는 바에 의한다.

④ 국제부장은 외국환은행등에 대하여 외국환포지션의 한도 관리에 필요한 증빙자료의 제출을 요구하거나 관계장부 및 서류의 열람을 요구할 수 있다.

제2-4조 (별도한도의 인정) ① 「규정」 제2-10조 제2항에 의한 별도한도 인정기간은 1년 이내로 한다.

② 별도한도 인정에 관한 구체적인 사항은 국제부장이 정한다.

제2-5조 (외국환포지션 한도관리 제외대상) 외국환은행등의 구조적 요인에 의해 발생하는 외국환포지션으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 외국환매입분 및 외국환매각분은 외국환포지션 한도관리대상에서 제외한다.

1. 자본금 또는 영업기금(외국은행 국내지점의 감기금 및 제 적립금을 말한다)의 환리스크 헤지를 위한 외국환매입분
2. 외국은행 국내지점이 국내에서의 영업에 충당하기 위하여 외화자금을 환매조건부로 한국은행에 내국지급수단을 대가로 매각함에 따라 발생하는 외국환매각분 및 외국환매입분
3. 한국산업은행 및 한국수출입은행의 다음 각 호에 의한 실제 외국환매각분
 - 가. 각 은행의 업무계획에서 외화자금을 원화자금으로 전환하여 사용하도록 계획된 금액
 - 나. 재정경제부장관이 필요하다고 인정하는 금액
4. 외국은행 국내지점이 이월이익잉여금 환리스크헤지를 위해 별도한도로 인정받은 외국환매입분

제2절 예 금

제2-6조 (계정별 예금의 종류) ① 「규정」 제7-6조 제2항의 규정에 의한 계정별 예금의 종류는 다음 각호의 구분에 의한다.

1. 대외계정 : 당좌예금, 보통예금, 통지예금, 정기예금, 정기적금
2. 거주자계정 : 당좌예금, 보통예금, 통지예금, 정기예금, 정기적금
3. 해외이주자계정 : 당좌예금, 보통예금, 통지예금, 정기예금
4. 비거주자 원화계정 : 당좌예금, 보통예금, 만기 6개월 이내의 정기예금·저축예금·기업자유예금. 단, 증권투자전용 비거주자 원화계정, 선물투자전용 비거주자 원화계정, 증권발행전용 비거주자 원화계정은 당좌예금 및 보통예금에 한함.
5. 비거주자 자유원계정 : 당좌예금, 보통예금, 만기 1년 이상의 정기예금

6. 계정의 구분이 명확하지 않은 경우 : 별단예금

② 제1항 제4호에도 불구하고 「영」 제10조 제2항 제1호, 제2호 및 제6호에 해당하는 자와 국민인 비거주자(국내에서 사용하기 위한 경우에 한함)가 개설할 수 있는 예금의 종류는 개설은행의 다른 원화예금의 종류와 동일하다. 다만, 양도성 예금증서는 제외한다.

제3장 환전영업자

제1절 환전영업자의 의무

제3-1조(환전영업자의 시설 등) ① 환전영업자는 환전업무를 원활하게 수행할 수 있는 충분한 영업공간을 확보하여야 한다.

② 환전영업자는 국문 및 영문으로 표시된 환전영업자의 표지 및 외국환매매율 게시판을 설치하여야 한다.

제3-2조(환전장부의 비치 및 관리) ① 환전영업자는 「규정」 제3-3조 제3항에 의한 거래내용을 환전장부에 기록하고 당해 거래를 취급한 담당자 및 확인자가 날인 또는 서명하여야 한다.

② 환전장부 및 기타 환전관계 서류류는 당해 연도 이후 1년간 보존하여야 하며 환전장부 등 제 서식은 국제부장이 정한다.

제3-3조(환전증명서의 사용) ① 환전영업자는 「규정」 제3-4조 제1항에 의한 외국환매각신청서와 외국환매입증명서(이하 "환전증명서"라 한다) 용지를 지정거래외국환은행으로부터 공급받아 당해 환전영업자의 상호와 대표자명을 표시하여야 하며, 환전시 환전증명서를 사용하여야 한다.

② 지정거래외국환은행의 장은 일련번호가 기재되고 "환전영업자용"이 표시된 환전증명서를 거래환전영업자에게 공급하여야 한다

③ 환전증명서의 사용요령 등은 국제부장이 정한다.

제3-4조(보고) ① 환전영업자는 환전업무현황을 매분기별로 익월 10일까지 지정거래외국환은행의 장에게 제출하여야 하며 지정거래외국환은행의 장은 매분기 익월 20일까지 당해 환전영업자를 관할 하는 국제부장 또는 한국은행 지점장(이하 "각 지점장"이라 한다)에게 보고하여야 한다

② 지정거래외국환은행의 장은 제1항의 제출을 받는 경우 환전장부에 의한 환전·재환전 실적과의 일치 여부를 확인하여야 한다.

③ 국제부장과 각 지점장은 관할 환전영업자에게 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제2절 환전영업자에 대한 검사 및 제재

제3-5조 (환전영업자의 업무에 대한 검사) ① 「규정」 제10-6조 제1항에 의한 환전영업자의 업무에 대한 검사는 국제부장 및 각 지점장이 행하며 관할지역에 소재하는 환전영업자중 검사의 필요성이 있다고 판단되는 환전영업자에 대하여 수시검사를 실시한다.

② 국제부장은 제1항의 검사를 위한 검사기준 등 필요한 사항을 정할 수 있다.

제3-6조 (제재) ① 국제부장과 각 지점장은 환전영업자에 대하여 위규사항별 구분에 따라 다음과 같은 조치를 취할 수 있다

1. 경위서 징구

- 가. 환전업무현황 보고서의 지정거래외국환은행의 장앞 제출 지연
- 나. 환전업무 등록내용변경 신고 지연
- 다. 환전영업자 표지 및 외국환매매율 게시 불이행
- 라. 환전증명서 금액정정 및 누락
- 마. 기타 가목 내지 라목에 준하는 사항의 위반

2. 전말서 징구

- 가. 환전업무현황 보고서의 지정거래외국환은행의 장앞 미제출
- 나. 환전업무 등록내용변경 미신고
- 다. 환전장부 불비치
- 라. 거래외국환은행의 미지정 또는 지정거래외국환은행 이외의 외국환은행에 대한 매입외화의 매각, 예치
- 마. 경위서 징구후 동일사항 재차위반 또는 1회 검사시 경위서 3건 이상 징구
- 바. 검사결과 지적사항 및 기타 시정명령에 대한 조치 지연
- 사. 기타 가목 내지 바목에 준하는 사항의 위반

3. 영업정지

- 가. 환전업무현황의 허위 보고
- 나. 환전증명서 불사용 또는 허위사용
- 다. 거주자에 대한 외국통화 매도
- 라. 재환전 한도초과
- 마. 검사결과 지적사항 및 기타 시정명령에 대한 미조치
- 바. 전말서 3건이상(1년기준)
- 사. 기타 가목 내지 바목에 준하는 사항의 위반

4. 등록의 취소

- 가. 환전업무 등록, 등록내용변경 신고시 제출서류의 허위 작성, 위조 또는 변조
- 나. 영업정지 3회 이상

다. 법, 영 또는 이에 의한 명령을 위반하거나 정당한 사유없이 환전 및 재환전을 거부하는 경우

라. 과거 6개월간 계속하여 환전실적이 없거나 또는 환전실적이 극히 부진하여 환전영업을 더 이상 존속시켜야 할 필요성이 없다고 인정되는 경우

마. 당해 환전영업자를 관할하는 시장, 군수가 지방세법에 의한 면허세미납자에 대하여 등록취소를 요청한 경우

② 국제부장 또는 각 지점장이 제1항 제4호의 등록의 취소를 하는 경우에는 「법」 제12조 제2항의 청문을 실시하여야 한다

③ 각 지점장은 환전영업자의 위규사항에 대한 제재조치 내용을 다음해 1월말까지 국제부장에게 송부하여야 한다.

제4장 외국환중개회사

제4-1조(외환시장 거래질서 유지 의무) 외국환중개회사는 관계 법령을 준수하고 공정·신속·정확한 중개를 함으로써 외환시장의 거래질서를 유지하여야 한다.

제4-2조(보고) 외국환중개회사의 장은 중개거래 현황 및 중개수수료 결정내용 등을 국제부장이 정하는 바에 따라 한국은행총재에게 보고하여야 한다.

제4-3조(자료제출) 국제부장은 외국환중개회사에 대하여 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제4-4조(제재) ① 외국환중개회사가 「규정」 및 이 장에서 정한 사항을 이행하지 않거나 위반할 경우에는 다음 각호의 제재를 할 수 있다.

1. 과거 1년간 1회 위반 : 주의환기

2. 과거 1년간 2회 위반 : 경고

② 제1항의 위반내용이 중대하다고 판단되거나 과거 1년간 3회 위반에 해당되는 경우에는 재정경제부장관에게 업무의 제한 또는 업무의 정지와 인가취소 등을 건의할 수 있다.

제5장 외국환거래 허가 등

제5-1조(허가 등 기준) ① 「영」 및 「규정」에 의하여 위탁된 허가 또는 신고수리를 하고자 하는 경우 「영」 제27조 제3항, 제29조 제4항, 제30조 제4항 및 제7항, 「규정」 제7-66조에서 정한 사항을 심사하여야 하며 항목별 세부심사기준은 국제부장이 정한다.

② 「영」 및 「규정」에서 정한 신고 또는 등록에 관한 처리절차는 국제부장이 정한다.

제5-2조(위임) 제5-1조에서 규정된 허가, 신고수리, 신고 또는 등록의 업무에 필요한 전결구분, 처리기간, 위임지점, 제출서류 및 기타 필요한 사항은 국제부장이 정한다.

제6장 보 고

제6-1조(보고) ① 외국환업무취급기관등 또는 외국환거래의 당사자가 「규정」 및 이 세칙의 시행과 관련한 보고를 하는 경우에는 국제부장이 정하는 바에 따라 한국은행총재에게 제출하여야 한다.

② 「영」 제35조 제3항 제11호 및 「규정」 제10-3조 제1항에 의한 보고에 관하여는 국제부장이 정한다.

제7장 보 칙

제7-1조(위임) 이 세칙의 시행에 필요한 세부사항은 국제부장이 따로 정하는 바에 따른다.

부 칙 <1999. 3. 31.>

- ① (시행일) 이 세칙은 1999.4.1.부터 시행한다
- ② (허가등에 관한 경과조치) 이 세칙 시행전에 종전의 외국환관리업무취급세칙에 의하여 이미 인정된 거래에 대하여는 이 세칙에 의해 인정된 것으로 본다.
- ③ (거래외국환은행 중복지정 확인에 대한 경과조치) 외환정보집중기관이 거래외국환은행 중복지정 확인업무를 수행하기 전까지 거래외국환은행 지정 확인 등의 보고 및 중복지정 관련 조치 등의 업무에 관하여는 종전 「외국환관리업무취급세칙」을 적용한다.
- ④ (외국환관리업무취급세칙의 폐지) 「외국환관리업무취급세칙」은 이 세칙 시행과 동시에 폐지한다.